

1500440-17.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099878/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 24245694 -

DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2099878 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON SACRAMENTO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500440-17.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500440-17.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099878/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 24245694 -

DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2099878 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON SACRAMENTO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré RAMON SACRAMENTO RIBEIRO pela imputação do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06, ajuizada em 23.05.2022.

Narra a acusação: “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 20h29, na Rua Santo Antônio, nº. 12, Vila Professor Simões, nesta cidade e Comarca de Agudos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) “porções” de cocaína, com massa líquida total de 1,04 g (um grama e quatro centigramas); 04 (quatro) “porções” de “crack” (subproduto da cocaína), com massa líquida total de 0,68g (sessenta e oito centigramas); e 01 (uma) “porção” de maconha (Tetrahydrocannabinol), com massa líquida total de 0,70g (setenta centigramas), conforme laudo definitivo acostado a fls. 81/85 e fotografias acostadas a fls. 48, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, em local muito conhecido como ponto de tráfico de drogas, em razão de ter mudado seu comportamento ao visualizar a viatura policial apresentando certo nervosismo, ocasião em que, em revista pessoal, como ele, em sua cueca, os policiais localizaram um saco plástico contendo 07 (sete) “porções” contendo cocaína, 04 (quatro) porções de crack e 01 (uma) porção de maconha, além da quantia de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie, produto do narcotráfico, localizada no interior do seu bolso. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito. Assim, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas; a natureza (“cocaína”, “maconha” e “CRACK”); a quantidade de entorpecentes apreendidos, o local onde foi surpreendido, já conhecido como ponto de drogas, o valor apreendido de R\$ 132,00, em notas de pequeno valor, aliadas às narrativas dos policiais, não deixam dúvidas de que o destino das drogas era realmente a entrega a consumo de terceiros. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RAMON SACRAMENTO RIBEIRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,” (fls. 91/94). Houve recebimento da denúncia em 27.06.2022 (fls. 117/119). Houve realização de audiência de instrução em 30.06.2022. É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da autoria e materialidade

No mérito, a ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE, devendo-se desclassificar a conduta para o crime do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06. De fato, a quantidade apreendida é de pouca monta (isto é, 7 porções de cocaína com massa líquida de 1,04g; 04 porções de crack com peso líquido de 0,68g e 1 porção de maconha de massa líquida de 0,70g).

Embora o réu seja reincidente específico em tráfico de drogas, no presente caso, as circunstâncias militam no sentido de que, na oportunidade dos autos, o réu tinha a droga apenas para consumo pessoal. Aqui, adoto o entendimento da Suprema Corte de Portugal, conforme citado em acórdão da lavra do Ministro Celso de Melo, pelo qual se adota a presunção de que se destina ao consumo pessoal o montante diário de 0,2g para cocaína e 2,5g de maconha. Ainda, para efeitos penais, a legislação portuguesa presume destinada ao consumo pessoal a quantidade para até 10 dias, o que resulta em 2g para cocaína e 25g de maconha. Trata-se, evidentemente, de mera presunção relativa, que pode ser infirmada por outras provas que indiquem que a conduta efetivamente é de traficância e não meramente ao consumo pessoal. Todavia, na presente hipótese, a presunção deve se manter.

Com efeito, o réu afirma que é usuário de drogas e não traficante. Sustentou que a droga era destinada ao consumo por 15 dias. Relata que tem atividade profissional. Em seu interrogatório em sede policial, declarou que a droga era destinada ao consumo pessoal (fl. 5), tendo sustentado tal versão em juízo. Por sua vez, os policiais militares confirmaram que a droga foi encontrada com o réu, mas não deram notícia de que tenham observado efetivamente nenhuma conduta indiciária de que o réu ali estava atuando para o tráfico de drogas. Sem prova segura da traficância, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

Portanto, DESCLASSIFICO a acusação para o crime do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06, condenando o réu à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas (artigo 28, I da Lei Federal nº 11.343/06).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré RAMON SACRAMENTO RIBEIRO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu RAMON SACRAMENTO RIBEIRO como incurso no crime de CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (artigo 28, caput da Lei Federal nº 11.343/06) à pena de ADVERTÊNCIA.

DETERMINO a imediata restituição do dinheiro apreendido com o réu

Quanto à prisão preventiva, REVOGO, tendo em vista que o réu foi condenado no crime do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e execute-se a pena.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observada a suspensão do benefício da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Agudos, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA